CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversión Regional para el financiamiento y ejecución del Proyecto de inversión: **"CREACION DE LA CICLOVIA COMPRENDIDO ENTRE EL TRAMO AV. CUTERVO Y LA AV. HUACACHINA, DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA- ICA", en adelante, EL PROYECTO DE INVERSION, con Código Único de Inversión N° 2264872,** que celebra de una parte el Gobierno Regional de Ica, en adelante, **LA ENTIDAD PÚBLICA**, con RUC N.° 20452393817 con domicilio legal en Av. Cutervo N.° 920, Distrito de Ica, Provincia de Ica y Departamento de Ica , representada por el Abog. Jorge Hurtado Herrera, identificado con DNI N.° 21422808, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Resolución N.° 0005-2023-JNE, acreditado mediante Credencial del Jurado Nacional de Elecciones; y de otra parte el **CONSORCIO LOS FLAMENCOS** debidamente representado por su Representante Común, Señor Hugo Cesar Apolaya Advincula, con DNI N° 22250975; con domicilio legal común para estos efectos en Urbanización California, Mz. B, Puerta 07, Distrito de Ica, provincia y departamento de Ica; integrado por: (I) CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR S.A.C, identificado con RUC N° 20367759551, debidamente representado por su Gerente General, el Señor Johny Edwin Morales Herrera, con DNI N° 22244764, inscrita en la Partida Electrónica N° 02011080, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Pisco, con un porcentaje de participación en el CONSORCIO del 95%, (ii) R Y J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. con RUC N.° 20452371414, debidamente representado por su Gerente General, el Señor Gilberto Enrique Mejía Pretell, con DNI N° 22289186, inscrita en la Partida Electrónica N°11002312, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Pisco, con un porcentaje de participación en el CONSORCIO del 5%; quien en adelante se le denomina **EL CONSORCIO** en los términos y condiciones siguientes:

GOBIERNO REGIONAL DE ICA · JORGE CARLOS HURTADO HERRERA · ABOG. · GOBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE ICA · ING. ABEL JUAN OSORIO ARCOMEDO · GERENTE GENERAL

A **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **EL CONSORCIO**, se les denomina conjuntamente **LAS PARTES**.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA · ABOG. JUAN JOSE SOTO LOZA · GERENTE REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

1.1. Mediante Informe N° 0672-2024-GORE.ICA-SEPR de fecha 10 de mayo del 2024, se declara viable **EL PROYECTO DE INVERSION**, por la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica, declaró la Viabilidad de **EL PROYECTO DE INVERSION**.

1.2. Mediante Resolución Gerencial N° 0150-2024-GORE.ICA/GRINF de fecha 13 de mayo del 2024, se aprobó el expediente técnico de **EL PROYECTO DE INVERSION**.

1.3. Mediante Carta N° 003-2024-COMASURSAC-OXI-ICA de fecha 28 de octubre del 2024, la empresa privada CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR – COMASUR SAC, presentó su Expresión de Interés al Gobierno Regional de Ica, para el financiamiento y ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**. conforme a la Ley N.° 29230 y su Reglamento.

CONSORCIO LOS FLAMENCOS · HUGO CESAR APOLAYA ADVINCULA · REPRESENTANTE COMÚN

1.4. **EL PROYECTO DE INVERSION**, se encuentra considerado en la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Ica.

1.5. Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 038-2024-GORE-ICA, de fecha 01 de julio del 2024, **LA ENTIDAD PÚBLICA** prioriza el **PROYECTO DE INVERSION**, para su financiamiento y ejecución.

1.6. Mediante Resolución Gerencial Regional N° 128-2024-GORE-ICA/GRAF de fecha 02 de Julio del 2024, el Gerente Regional de Administración y Finanzas (Facultad delegada por Resolución Ejecutiva Regional N° 009-2023-GORE-ICA –GR, del 04 de enero del 2023), se designó al Comité Especial responsable de organizar y conducir

el proceso de selección de la EMPRESA PRIVADA encargada de financiar y ejecutar **EL PROYECTO DE INVERSION**.

1.7. A través del Decreto Supremo N.° 218-2024-EF se aprueban los topes máximos de capacidad anual (TMCA) para Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas del año 2024, publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de Noviembre de 2024, y se aprueban los topes máximos de capacidad anual para los Gobiernos Regionales, para la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL). Siendo así, **LA ENTIDAD PÚBLICA** cuenta con el Tope Máximo de Capacidad Anual de S/ 665,163,445.00.

1.8. La Contraloría General de la República emite el **Informe Previo N°005-2024-CG/GRIC** de fecha 16 de setiembre de 2024, correspondiente a **EL PROYECTO DE INVERSION**.

1.9. Mediante **Oficio N.° 367-2024-GORE-ICA-GGR** de fecha 04 de octubre del 2024, **LA ENTIDAD PÚBLICA** comunica la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe Previo a la Contraloría General de la República.

1.10. Mediante **Resolución Gerencial Regional N° 221-2024-GORE-ICA/GRAF** de fecha 09 de octubre de 2024, se aprobó las Bases del Proceso de Selección.

1.11. **LA ENTIDAD PÚBLICA** realiza la publicación la **CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 017-2024-CE-OXI-GORE.ICA-PRIMERA CONVOCATORIA** en el Diario Oficial El Peruano el 20 de octubre de 2024, y en los portales web de ProInversión y el Gobierno Regional de Ica.

1.12. El **Comité Especial** adjudicó la **Buena Pro del Proceso de Selección N.° 017-2024-CE-OXI-GORE.ICA** de fecha 03 de diciembre del 2024, para el financiamiento y ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**, a **EL CONSORCIO**, cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente Convenio, quedando consentida la Buena Pro el mismo día de su otorgamiento al haberse presentado un solo postor.

1.13. Mediante Carta S/N-2024 de fecha 18 de diciembre del 2024 y mediante la Carta CLF S/N-2025 de fecha 08 de enero del 2025, **EL CONSORCIO** presenta los requisitos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

2.1. El Convenio de Inversión se encuentra en el marco de la Ley N.° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y (en adelante Ley N° 29230) y sus modificatorias y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 011-2024-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislación de la República del Perú.

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio está conformado por el Expediente técnico aprobado por **LA ENTIDAD PÚBLICA,** el estudio de preinversión de **EL PROYECTO DE INVERSION** y los formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las bases integradas, la propuesta económica y propuesta técnica del

postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para **LAS PARTES.**

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que **EL CONSORCIO** financie y ejecute **EL PROYECTO DE INVERSION** que comprende el financiamiento de la Ejecución física de EL PROYECTO DE INVERSION y liquidación del Convenio de Inversión, así como el financiamiento de la supervisión de la ejecución física y liquidación de EL PROYECTO DE INVERSION; conforme a las condiciones económicas y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta económica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. **LAS PARTES** convienen en que el Ejecutor del **PROYECTO DE INVERSION** es el **CONSORCIO LOS FLAMENCOS,** conformado por dos empresas: CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR S.A.C. Y R Y J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.; a quien en adelante se le denominará **EL EJECUTOR.**

CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

5.1. El monto total del convenio de inversión objeto del presente Convenio, es igual al monto de inversión adjudicado que asciende a **S/ 40´716,146.03 (CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 03/100 SOLES).**

5.2. El monto total del convenio de inversión considera los siguientes conceptos:

RUBRO	S/
COSTO DIRECTO	[28,466,825.48]
GASTOS GENERALES (10.91%)	[2,846,682.55]
UTILIDAD (7%) (**)	[1,992,677.78]
SUB TOTAL	[33,306,185.81]
IMPUESTO I.G.V. (18%)	[5,995,113.45]
PRESUPUESTO BASE (1)	[39,301,299.26]
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (**) (2)	[1'414,846.77]
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****)	**[40,716,146.03]**

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serán modificados o variados durante la ejecución del Convenio.
(***) En caso la Entidad Pública considere este componente dentro del Monto Total de Inversión Referencial.
(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.
(1) Es considerado el monto de la Ejecución de Obra.
(2) El Costo de Supervisión de la Ejecución de Obra es por el monto de S/ 1,388,414.77 e incluye el monto de S/ 26,432.00 por el monto de Supervisión de la Liquidación.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan a **EL PROYECTO DE INVERSION** durante su ejecución en el marco de lo establecido en la Cláusula Vigésimo Primera del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **EL CONSORCIO**, firman las respectivas adendas para su reconocimiento mediante CIPRL.

EL CONSORCIO, acepta y declara que el monto total del convenio de inversión incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo con la Cláusula Tercera del presente Convenio.

CONSORCIO LOS FLAMENCOS
HUGO CESAR APOLAYA ADVINCULA
REPRESENTANTE COMÚN

5.5. En ese sentido, sin carácter limitativo, **EL CONSORCIO**, deja expresa constancia que dentro del monto total del convenio inversión señalado en el estudio definitivo, están incluidos todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** hasta su culminación física; dejándose establecido que el financiamiento y ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** no da lugar al pago de intereses por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA** a favor de **EL CONSORCIO**, y/o ejecutor del Proyecto de Inversión.

5.6. El monto total del convenio de inversión no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**, los cuales deben ser asumidos por **EL CONSORCIO.**

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripción y culmina con la liquidación y cancelación del monto total del convenio de inversión mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecución del Convenio es de 600 días calendarios, el mismo que comprende:

OBLIGACIONES	RESPONSABLE	DÍAS CALENDARIO (INDICAR EN NÚMERO)
Ejecución de Obra (*)	Empresa Privada	540 días
Supervisión de la Ejecución de Obra	Empresa Privada	540 días
Recepción y Liquidación (**)	Empresa Privada	60 días
TOTAL		**600 días**

(*) Para el inicio del plazo, la Entidad Pública debe haber contratado a la Entidad Privada Supervisora de la Ejecución de obra y puesto a disposición el área del terreno o lugar donde se desarrollará El Proyecto de Inversión. Por lo que el Gobierno Regional de Ica notificará a EL CONSORCIO y a la Entidad Privada Supervisora la fecha, hora y lugar en la que se hará entrega del terreno para dar inicio a la etapa de ejecución de obra. El plazo de Ejecución de obra se contabiliza desde el día siguiente de entregado el terreno o lugar donde se desarrollará el proyecto de inversión.

(**) Para las etapas de Recepción y Liquidación del Convenio de Inversión, se considerará, según corresponda, el procedimiento y plazos previstos en los artículos 100, 101, 102 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por D.S N.° 210-2022-EF y su modificatoria, independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversión registrado en el Banco de Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecución del proyecto de inversión materia del presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe **LA ENTIDAD PÚBLICA**. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a **LA ENTIDAD PÚBLICA** o **AL CONSORCIO** que originan la paralización del Proyecto de inversión, **LAS PARTES** pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades. La Suspensión se formaliza a través de un acta para lo cual únicamente se requiere la participación del titular de la entidad y del representante de la Empresa Privada. La suscripción del acta es indelegable para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas, según artículo 85° del Decreto Supremo N° 011-2024-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 210-2022-EF.

6.5. En caso de atrasos en la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** por causas imputables a **EL CONSORCIO**, ésta asume el costo de los adicionales del servicio de supervisión que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidación del Convenio y no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo sólo proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** y por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a **EL CONSORCIO**.

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos de obra. En este caso, **EL CONSORCIO**, amplía el plazo de la garantía que hubiere otorgado.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE EL CONSORCIO

7.1. **EL CONSORCIO,** es responsable del financiamiento y la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** que incluye el financiamiento de la Ejecución física del Proyecto de Inversión, así como el financiamiento de la Entidad Privada supervisora, conforme a las condiciones económicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. **EL CONSORCIO,** se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos públicos previstos.

7.3. **EL CONSORCIO,** asume el mayor costo de supervisión debido a retrasos por causa imputable a **EL CONSORCIO**.

7.4. **EL CONSORCIO,** se obliga a ejecutar **EL PROYECTO DE INVERSION** con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a **LA ENTIDAD PÚBLICA** su sustitución, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86° del Reglamento de la Ley N° 29230.

7.5. **EL CONSORCIO** presenta a **LA ENTIDAD PÚBLICA** la factura o comprobante de pago por el reconocimiento de la inversión efectuada mediante la emisión de cada CIPRL.

7.6. **EL CONSORCIO** es responsable de los trámites y pagos correspondientes a LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, CERTIFICACIONES AMBIENTALES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES para la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**. Los trámites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestión y pago a nombre de LA ENTIDAD PÚBLICA, son realizados y cubiertos por **EL CONSORCIO** y los montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio definitivo.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA

8.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230, sus modificatorias y el Reglamento de la Ley N° 29230 y sus modificatorias.

LA ENTIDAD PÚBLICA es la única autorizada y responsable frente a **EL CONSORCIO** de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD.**

CONSORCIO LOS FLAMENCOS
HUGO CESAR APOLAYA ADVINCULA
REPRESENTANTE COMUN

8.3. **LA ENTIDAD PÚBLICA** verifica y comunica **a EI CONSORCIO** que el Monto Total del Convenio de Inversión se enmarca dentro del límite de emisión del CIPRL con el que cuenta **LA ENTIDAD PÚBLICA** a la fecha de suscripción del presente Convenio, o de las demás fuentes de financiamiento habilitadas, de acuerdo con el artículo 1° del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.4. **LA ENTIDAD PÚBLICA** se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la elaboración del expediente técnico y la ejecución física del proyecto de inversión y comunicarlo a **EL CONSORCIO** de acuerdo con el artículo 84° del Reglamento de la Ley Nº 29230.

8.5. **LA ENTIDAD PÚBLICA**, a través del funcionario designado en la Cláusula Vigésimo Tercera del presente Convenio, se obliga a emitir para la emisión de los CIPRL: **i)** En el caso de avances trimestrales, el documento que apruebe las Valorizaciones correspondientes a cada trimestre de ejecución de obra conforme al artículos 95 Reglamento de la Ley N° 29230, y; **ii)** en el caso de culminación de la totalidad de **EL PROYECTO DE INVERSION**, la Conformidad de Recepción, conforme al artículo 101° del Reglamento de la Ley N° 29230, según corresponda.

8.6. **LA ENTIDAD PÚBLICA** es responsable de solicitar a la DGTP del MEF la emisión de los CIPRL, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles de haberse otorgado la conformidad de recepción y la conformidad de calidad para el caso de la culminación total del proyecto de inversión; de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.2 del artículo 101° del Reglamento de la Ley Nº 29230, y de acuerdo con lo establecido al artículo 10°, 11°, 12°, 13° y 14° del Reglamento de la Ley Nº 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.1. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Pública.

8.6.2. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades públicas.

8.7. **LA ENTIDAD PÚBLICA**, es responsable de precisar que el CIPRL requerido por **EL CONSORCIO,** tiene carácter de NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 10° del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. **LA ENTIDAD PÚBLICA**, es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias para la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION,** conforme lo dispuesto en el artículo 53° del Reglamento de la Ley N.° 29230.

CLÁUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en el estudio definitivo elaborado por **EL CONSORCIO** o reformulado por este mediante Documento de Trabajo. No obstante, el reconocimiento de la inversión considera un monto que no puede ser mayor a la valorización económica de las prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas por la Entidad Pública, que garanticen la correcta ejecución de las inversiones a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del artículo 97° del Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2. Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversión del Proyecto de Inversión al autorizar a **EL CONSORCIO** la ejecución de Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecución del proyecto, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversión.

9.3. La autorización y aprobación de los mayores trabajos de obra debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 97° del Reglamento de la Ley N° 29230. Considerando ello, notificado el expediente aprobado, **EL CONSORCIO** está obligada a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción a los mayores trabajos, dentro de los cinco (5) días previos a la suscripción de la modificación del Convenio de Inversión. Ampliadas las garantías, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** (**O EL CONSORCIO**) deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) días de notificada la resolución del titular que aprueba los mayores trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLÁUSULA DÉCIMA: FÓRMULA DE REAJUSTES

10.1. La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas son determinadas en el Expediente Técnico y se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias.

10.2. Si **EL CONSORCIO**, no presenta a **LA ENTIDAD PÚBLICA** su propuesta de modificaciones mediante un Documento de Trabajo antes de iniciar la ejecución del proyecto, las fórmulas polinómicas son las establecidas en el Estudio Definitivo.

10.3. Los montos resultantes de la aplicación de las fórmulas de reajuste no son considerados para la aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29230.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: AVANCES TRIMESTRALES Y CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN Y CALIDAD TOTAL DE EL PROYECTO DE INVERSION

11.1. Respecto a los avances trimestrales de ejecución de obra, considerando que el plazo de ejecución física de **EL PROYECTO DE INVERSION** establecido en el Expediente Técnico aprobado por **LA ENTIDAD PÚBLICA** será mayor a cinco (5) meses, sin considerar el plazo de elaboración del expediente técnico, se entregarán los CIPRL por avances, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, refiriéndose:

a) En el primer CIPRL, además del monto de inversión por avance de obra por los primeros tres (3) meses de ejecución de obra (trimestral), se reconocerá el costo de Supervisión que **EL CONSORCIO** haya pagado a la Entidad Privada Supervisora. Para el reconocimiento de estos conceptos es suficiente el documento mediante el cual el funcionario responsable aprueba las Valorizaciones la conformidad de los servicios de supervisión, respectivamente, emitidos por los funcionarios responsables señalados en la Cláusula Vigésimo Tercera del presente Convenio, de conformidad con el Reglamento de la Ley N° 29230.

b) Respecto al segundo trimestre y subsiguiente(s) trimestres, se emitirán CIPRL trimestrales por el avance de obra alcanzado cada tres (3) meses, tomando en consideración los documentos emitidos por el funcionario responsable señalado

CONSORCIO LOS FLAMENCOS
HUGO CÉSAR APOLAYA ADVINCULA
REPRESENTANTE COMÚN

en la Cláusula Vigésimo Tercera del presente Convenio que aprueba cada valorización mensual del respectivo avance trimestral, previa opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora. Además del monto de inversión por avance de obra, se reconocerá los costos de supervisión que **EL CONSORCIO** haya pagado a la Entidad Privada Supervisora durante dicho periodo, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad de los servicios de supervisión, emitido por el funcionario responsable de la Entidad Pública y de conformidad con el Reglamento de la Ley Nº 29230.

11.2. Respecto a la culminación de la ejecución física de **EL PROYECTO DE INVERSION**:

a) **La Entidad Privada Supervisora** emitirá la **Conformidad de Calidad** de acuerdo con el Reglamento de la Ley Nº 29230; y, utilizando el Anexo respectivo de los Documentos Estandarizados aprobados por el MEF.

b) **La Entidad Pública**, a través del funcionario designado en la Cláusula Vigésimo Tercera del presente Convenio, emite la **Conformidad de Recepción** utilizando el Anexo respectivo de los Documentos Estandarizados aprobados por el MEF.

11.3. En caso de culminación total de **EL PROYECTO DE INVERSION**, según numeral 101.2. del artículo 101° del Reglamento de la Ley Nº 29230, la Conformidad de Recepción y la Conformidad de Calidad son emitidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la verificación conjunta a la que se refiere el párrafo 100.3 del artículo 100° del Reglamento de la Ley Nº 29230.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

12.1. **EL CONSORCIO** debe realizar la liquidación del Proyecto de Inversión hasta en un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecución de la Obra, conforme a lo establecido en el artículo 103° del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2. Con la liquidación, **EL CONSORCIO** debe entregar a **LA ENTIDAD PÚBLICA** los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligación a cargo de **EL CONSORCIO**, cuyo costo está incluido en el monto total del convenio de inversión.

12.3. La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica se realiza mediante escritura pública, conforme lo establece las bases y el Convenio de Inversión.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: EMISIÓN DEL CIPRL

13.1. La emisión del CIPRL se realiza, de acuerdo con los artículos 11°, 12° y 13° del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminación del **PROYECTO DE INVERSION**, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisión del CIPRL de acuerdo con el Anexo de los Documentos Estandarizados aprobados por la DGPPIP del MEF.

13.1.2. Conformidad de Calidad de **EL PROYECTO DE INVERSION**, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, utilizando el respectivo Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP del MEF.

13.1.3. Conformidad de Recepción de **EL PROYECTO DE INVERSION**, otorgada por **LA ENTIDAD PÚBLICA**, utilizando el respectivo Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP del MEF.

13.1.4. Documento mediante el cual, el funcionario responsable de **LA ENTIDAD PÚBLICA** aprueba las Valorizaciones mensuales, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de la Ley N° 29230.

13.1.5. Para la emisión del último CIPRL, la Resolución de aprobación de liquidación del Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidación.

13.1.6. Registro SIAF– SP de la afectación presupuestal y financiera realizado por **LA ENTIDAD PÚBLICA**.

13.1.7. Documento emitido por **LA ENTIDAD PÚBLICA** mediante el cual se aprueba el Documento de Trabajo.

13.1.8. Conformidad del servicio de supervisión, emitido por el funcionario responsable de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, según el respectivo Anexo F de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP del MEF.

13.2. En caso de que, el plazo de ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**, sin considerar el plazo de elaboración de Expediente Técnico, sea mayor a cinco (5) meses; se debe realizar la entrega de los CIPRL trimestralmente por avances en la ejecución. El último CIPRL puede ser solicitado por periodos menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emisión de los CIPRL por avances en la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**, **LA ENTIDAD PÚBLICA** debe contar con la siguiente documentación:

13.2.1. Conformidad de Recepción y la Conformidad de Calidad para el caso de la culminación de la ejecución.

13.2.2. Aprobación de las valorizaciones por parte de la Entidad Pública, para el caso del avance trimestral.

13.2.3. Registro en el SIAF – SP de la respectiva afectación presupuestal y financiera para la emisión del CIPRL por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Para el caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, además, que se efectúe el registro en el Módulo de Deuda Pública de la Plataforma de Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.

13.3. Para la emisión del último CIPRL no es necesario la presentación de documentos que en su oportunidad **LA ENTIDAD PÚBLICA** haya remitido al Ministerio de Economía y Finanzas.

13.4. La conformidad de Calidad y la Conformidad de Recepción de **EL PROYECTO DE INVERSION** pueden estar contenidas en un mismo documento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION

14.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA,** selecciona y contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectúa la verificación de la ejecución física del **PROYECTO DE INVERSION** y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el Expediente

Técnico, estudio definitivo o documento equivalente, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por **EL CONSORCIO** y el presente Convenio; así como del documento de trabajo, de corresponder. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** por parte de **EL CONSORCIO**.

14.2. Para tal efecto **LAS PARTES** aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de **LAS PARTES**; debiendo informar a **LA ENTIDAD PÚBLICA** sobre la incorrecta ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**.

14.2.2. Emitir opinión favorable sobre las Valorizaciones presentadas por **EL CONSORCIO.**

14.2.3. Dar la Conformidad de la Calidad del **EL PROYECTO DE INVERSION** tras la culminación del mismo o a la culminación de cada avance de **EL PROYECTO DE INVERSION**, de ser el caso.

14.2.4. Asumir las atribuciones que **LA ENTIDAD PÚBLICA** determine en los términos de referencia y las Bases del proceso de selección que dan mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en el Subcapítulo V del Capítulo III del Título II del Reglamento de la Ley.

14.3. **LA ENTIDAD PÚBLICA,** está obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada Supervisora a **EL CONSORCIO**, dentro de los dos (2) días hábiles de suscrito dicho contrato.

14.4. **LA ENTIDAD PÚBLICA,** está obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) días hábiles de celebrado el Contrato de Supervisión.

14.5. **LA ENTIDAD PÚBLICA,** puede realizar supervisión de la ejecución del proyecto de inversión a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Entidad Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) días calendario y durante la contratación de una nueva Entidad Privada Supervisora.

14.6. El costo de los servicios de supervisión es financiado por **EL CONSORCIO** que celebra el Convenio con **LA ENTIDAD PÚBLICA** para la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION** materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora a **EL CONSORCIO**.

14.7. **EL CONSORCIO** paga las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en el contrato de supervisión, conforme lo establecido en el artículo 117° del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, adjuntando la factura o comprobante de pago de la Entidad Privada Supervisora, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. **EL CONSORCIO** debe remitir a **LA ENTIDAD PÚBLICA** la evidencia de haber realizado el pago respectivo al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la Entidad Privada Supervisora.

CONSORCIO LOS FLAMENCOS
HUGO CÉSAR APOLAYA ARVINCULA
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: GARANTÍA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantías de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

15.2. **EL CONSORCIO**, conforme el artículo 72° del Reglamento de la Ley N° 29230, previo a la suscripción del presente Convenio, entrega a la **ENTIDAD PÚBLICA** las siguientes Garantías de Fiel Cumplimiento:

15.2.1. **Carta Fianza con código N° 15411-2347-2024-000** emitida por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS a favor del GOBIERNO REGIONAL DE ICA por el monto de **S/ 1,572,100.00** (Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Cien con 00/100 Soles) por el Monto de **la ejecución física de obra del PROYECTO DE INVERSION**.

15.2.2. **Carta Fianza con código N° 15411-2343-2024-000** emitida por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS a favor del GOBIERNO REGIONAL DE ICA por el monto de **S/ 56,600.00** (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos con 00/100 Soles) por el Monto de **la supervisión de la obra del PROYECTO DE INVERSION;** cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversión Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción del Proyecto. La garantía puede ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de Inversión.

15.2.3. La garantía debe ser renovada dentro del plazo de cinco (05) días calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede solicitar su ejecución.

15.2.4. La garantía de fiel cumplimiento de la Ejecución se presentará en él, inicio de la ejecución de la obra, la cual debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción de **EL PROYECTO DE INVERSION**, luego de la cual **EL CONSORCIO** renueva la Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total del convenio de inversión, la misma que debe permanecer vigente por un (1) año y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la ejecución del **PROYECTO DE INVERSION**.

15.2.5. En este caso, **LA ENTIDAD PÚBLICA** procede a la devolución de la garantía del 4% a **EL CONSORCIO** dentro de los diez (10) días calendario de recibida la garantía del 1% del monto total del convenio de inversión.

15.2.6. **LA ENTIDAD PÚBLICA** procede a la devolución de la garantía del 1% a **EL CONSORCIO** dentro de los diez (10) días calendario de transcurrido el año adicional a la conformidad de la recepción de **EL PROYECTO DE INVERSION**.

15.2.7. Las garantías que presente **EL CONSORCIO** deben consignar expresamente la razón social de las Empresas Privadas integrantes de **EL CONSORCIO**, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Las Empresas Privadas integrantes de **EL CONSORCIO** son solidarias frente a la solicitud de **LA**

ENTIDAD PÚBLICA de ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantía. Las empresas privadas integrantes de **EL CONSORCIO** pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.

15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del convenio de inversión establecido en el Convenio de Inversión inicial, **EL CONSORCIO** está obligado a ampliar el monto de la garantía correspondiente en la misma proporción, dentro de los diez (10) días calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Esto es requisito indispensable para la celebración de la adenda al presente Convenio.

15.4. Cuando **LAS PARTES** convengan la reducción de prestaciones que implique una reducción en el Monto Total del Convenio de Inversión, **EL CONSORCIO** puede reducir el monto de las garantías entregadas.

15.5. **LA ENTIDAD PÚBLICA** está facultada para ejecutar las garantías, en los siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando **EL CONSORCIO** no hubiera renovado la garantía antes de los cinco (05) días a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolución del Convenio por causas imputables a **EL CONSORCIO** quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando **EL CONSORCIO** no efectúe los pagos por el financiamiento de la supervisión, en caso dicha obligación esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantía hasta por el monto correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91° del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligación, en cuyo caso **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantía correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.1 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:
Monto = Es el monto de la ejecución de la obra
Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la obra, F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la obra, F= 0.15

16.3. La aplicación de la penalidad y el porcentaje máximo de aplicación de penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como Expediente Técnico, la ejecución de la inversión, según corresponda. Para ello se

debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestación, conforme al siguiente detalle:

OTRAS PENALIDADES		
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	**FORMA DE CÁLCULO**	**PROCEDIMIENTO**
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido sin aprobación de la entidad.	**0.50 UIT** por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Área usuaria en la etapa en la que se encuentre el proyecto de inversión.
Por no presentar los entregables, valorizaciones y/o otra documentación dentro del plazo previsto.	**0.20 UIT** por cada día de no entrega de la documentación respectiva.	Según informe del Área usuaria en la etapa en la que se encuentre el proyecto de inversión.
Cuando los profesionales y/o responsables del proyecto no asistan a las reuniones de trabajo correspondientes.	**0.20 UIT** por inasistencia de cada profesional.	Según informe del Área usuaria en la etapa en la que se encuentre el proyecto de inversión.
Cuando los profesionales propuestos en la oferta técnica no se encuentren en forma permanente en la obra (de acuerdo con su cronograma de participación según cronograma).	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización presentada por cada profesional.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA y/o a solicitud del área usuaria.
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 05 días calendarios posteriores a la entrega de terreno.	0.5 UIT por cada día.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA y/o a solicitud del área usuaria.
No cumple con los materiales y/o no cuenta con el equipo mínimo indicado en la Propuesta y/o Términos de referencia, sin perjuicio de cumplir con las exigencias de materiales y equipos establecidos en el expediente técnico.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por dicha falta.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA y/o a solicitud del área usuaria.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminación de **EL PROYECTO DE INVERSION** en la liquidación final, según corresponda, para cuyo efecto la Entidad Pública efectúa la solicitud de la emisión del CIPRL, aplicando dicha deducción; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio que **LA ENTIDAD PÚBLICA** exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que se produzcan, mediante la acción legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5. En caso **EL CONSORCIO** incurra en incumplimiento o demora en la ejecución de **EL PROYECTO DE INVERSION**, por causa imputable a **LA ENTIDAD PÚBLICA** o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliación de los plazos de ejecución respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

16.6. En caso **EL CONSORCIO** culmine su relación contractual con el ejecutor del Proyecto de Inversión, siempre y cuando el proyecto de inversión se encuentre en ejecución y, **LA ENTIDAD PÚBLICA** no haya aprobado la sustitución del ejecutor del Proyecto de Inversión por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, **LA ENTIDAD PÚBLICA** aplica a **EL CONSORCIO** una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto de Inversión.

16.7. La suma de penalidades que imponga la Entidad Pública por cualquier concepto no puede superar los montos regulados en el numeral 91.2 del artículo 91° del Reglamento de la Ley N° 29230.

16.8. La justificación por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

17.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede disponer la resolución del Convenio de Inversión cuando **EL CONSORCIO**:

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio de Inversión, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto máximo de la penalidad a la que se refiere el numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Séxta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecución del Proyecto de Inversión, pese haber sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido prácticas corruptas durante el proceso de selección o en la realización del proyecto de Inversión, de acuerdo a la Cláusula Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.1,17.1.2 y 17.1.3 del numeral 17.1, **LA ENTIDAD PÚBLICA** cursa carta notarial a **EL CONSORCIO** para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de **EL CONSORCIO**. Vencido dicho plazo y **EL CONSORCIO** continúa con el incumplimiento advertido, **LA ENTIDAD PÚBLICA** resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, **LA ENTIDAD PÚBLICA** ejecuta la correspondiente Garantía que **EL CONSORCIO** hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del numeral 17.1, **LA ENTIDAD PÚBLICA** resuelve automáticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que **LA ENTIDAD PÚBLICA** remita una comunicación escrita a **EL CONSORCIO** informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

17.5. **EL CONSORCIO,** puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. **LA ENTIDAD PÚBLICA** no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de ejecución del Proyecto de Inversión, conforme a lo establecido en el numeral 92.2 del artículo 92° del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. **LA ENTIDAD PÚBLICA** incumpla injustificadamente con solicitar la emisión del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido requerida según el procedimiento indicado en el numeral 92.4 del artículo 92° del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. **LA ENTIDAD PÚBLICA** no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante la modalidad de contratación directa establecida en el

CONSORCIO LOS FLAMENCOS
HUGO CÉSAR APOLAYA ADVINCULA
REPRESENTANTE COMÚN

artículo 81° del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) días calendarios a los que hace referencia el numeral 116.1 del artículo 116° del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o más meses desde la fecha de entrega de terrenos o del lugar donde se ejecuta el proyecto de inversión, y **LA ENTIDAD PÚBLICA** no los hubiese entregado.

17.5.5. Se superen los límites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de Inversión según lo establecido en la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas en la referida disposición. La Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final fue modificada por la Ley N° 31912.

17.6. En caso **EL CONSORCIO** verifique que el Proyecto de Inversión requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, producto de la aplicación del numeral 88.7 artículo 88° del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, **EL CONSORCIO,** puede optar por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversión y continuar con la ejecución del Convenio de Inversión, siempre que se cuente con la conformidad de la Entidad Pública. En caso de resolución, **LA ENTIDAD PÚBLICA** reconoce los costos de elaboración de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales señaladas en el numeral 18.5, **EL CONSORCIO,** cursa carta notarial a **LA ENTIDAD PÚBLICA** para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Vencido dicho plazo y **LA ENTIDAD PÚBLICA** continúa con el incumplimiento advertido, **EL CONSORCIO** resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 18.6 y **EL CONSORCIO**, decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto que **EL CONSORCIO,** remita una comunicación escrita a **LA ENTIDAD PÚBLICA** informando que se ha producido dicha resolución, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboración de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de **LAS PARTES** puede resolver el Convenio de Inversión por caso fortuito o fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de emisión del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuación del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 18.9 y cualquiera de **LAS PARTES** decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto que **LA ENTIDAD PÚBLICA (O EL CONSORCIO)** remita una comunicación escrita a **EL CONSORCIO (O LA ENTIDAD PÚBLICA)** informando que se ha producido dicha resolución.

17.11. Los efectos de la resolución del Convenio se encuentran establecidas en el artículo 93° del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

18.1. **EL CONSORCIO** declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los órganos de administración y dirección, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 44° del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuar, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningún pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecución del Convenio.

18.2. **Asimismo**, **EL CONSORCIO,** se conducirá en todo momento durante la ejecución del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a **EL CONSORCIO**.

18.3. **EL CONSORCIO,** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del presente Convenio de Inversión, el Proyecto de Inversión o Proceso de Selección, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** ejecuta la garantía de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por **EL CONSORCIO**, conforme al numeral 36.2 del artículo 36° del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. **EL CONSORCIO** declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de siete (7) años, contados a partir de la recepción del Proyecto de Inversión.

19.2. Ni la suscripción de la Conformidad de Recepción del Proyecto de Inversión, ni el consentimiento de la liquidación del Proyecto de Inversión, enerva el derecho de **LA ENTIDAD PÚBLICA** a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMO: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSIÓN

20.1. **LAS PARTES** pueden modificar el presente Convenio de Inversión mediante la suscripción de adendas, siendo únicamente necesario la autorización y suscripción del Titular de **LA ENTIDAD PÚBLICA** y el representante de **EL CONSORCIO**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2. En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversión, **LA ENTIDAD PÚBLICA** debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio de inversión.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **EL CONSORCIO** sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepción de la aplicación de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes, conforme el procedimiento establecido artículo 128° del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una transacción.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **EL CONSORCIO** pueden someter sus controversias a la conciliación o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) días calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1 del artículo 129° del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de **LAS PARTES** puede someter a conciliación la controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de **LAS PARTES** puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. **LAS PARTES** pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solución de controversias en proceso.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, **LA ENTIDAD PÚBLICA** designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. **SUBGERENCIA DE OBRAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA** Responsable de aprobar las valorizaciones.

22.1.2. **SUBGERENCIA DE OBRAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA** Responsable de otorgar la conformidad de recepción.

22.1.3. **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** Responsable de otorgar la conformidad de calidad.

22.1.4. **GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** a través de sus unidades orgánicas **SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES, SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUBGERENCIA DE TESORERIA** Responsable de realizar el registro de la certificación de crédito presupuestario, y responsable de registrar el compromiso anual en el módulo administrativo del SIAF-SP, así como de la fase de devengado, para la emisión de los CIPRL en la ejecución del proyecto de Inversión.

CONSORCIO LOS FLAMENCOS
HUGO CÉSAR APOLAYA ADVINCULA
REPRESENTANTE COMÚN

22.1.5. **SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO – GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL; SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES, SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, SUBGERENCIA DE TESORERÍA – GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras para la emisión de los CIPRL.

22.1.6. **GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,** Responsable de solicitar la emisión de los CIPRL a la DGTP del MEF.

22.1.7. **SUBGERENCIA DE OBRAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA** Responsable de otorgar la conformidad del servicio de supervisión y de solicitar el pago de las prestaciones a **EL CONSORCIO**.

22.1.8. **GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL** Responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de Supervisión, así como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio de Economía y Finanzas.

22.1.9. **SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS – GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, Responsable de emitir pronunciamiento, aprobación o consentimiento de la liquidación del proyecto de Inversión.

22.1.10. **SUBGERENCIA DE OBRAS – GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA,** Responsable de custodiar los Convenios y Contratos de Supervisión, así como sus adendas.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al artículo 17° de la Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el nombre del cargo de los funcionarios responsables designados en el numeral 22.1, siempre y cuando sigan cumpliendo las mismas funciones, el funcionario a cargo de la suscripción del Convenio de Inversión comunica a la DGTP esta modificación, a fin de ser considerado en los trámites correspondientes, así como a la Empresa Privada y a la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERO: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, **LAS PARTES** fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, **LAS PARTES** fijan correo electrónico y número de teléfono, para efectos del trámite de solicitud de emisión del CIPRL, ante la DGTP:

Por EL CONSORCIO:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Sr. Hugo Cesar Apolaya Advincula**
NÚMERO DE DNI: 22250975
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: **Urbanización California, Mz. B, Puerta 07, Distrito, Provincia y Departamento de Ica.**
CORREO ELECTRÓNICO: **comasur_jam@hotmail.com**
NÚMERO DE TELÉFONO: **922164871**

Por LA ENTIDAD PÚBLICA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Dr. Jorge Carlos Hurtado Herrera**
NÚMERO DE DNI: 21422808
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: **Av. Cutervo N° 920-ICA-ICA**
CORREO ELECTRÓNICO: **jhurtado@regionica.gob.pe**
NÚMERO DE TELÉFONO: **056-237448**

23.3. Para las comunicaciones las partes notifican al domicilio legal consignado en la parte introductoria del presente convenio de inversión, así como al correo electrónico consignado en el numeral 24.2 de la presente cláusula, durante la vigencia del presente Convenio y produce sus efectos al día siguiente de recibida la notificación.

Cualquier variación domiciliaria, de correo electrónico o número de teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios, correos electrónicos o números de teléfono indicados en la introducción del presente documento se entiende válidamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) días hábiles de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **EL CONSORCIO** deben remitir copia de estos documentos a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Económica y Técnica y las disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Ica, a los 04 días, mes FEBRERO de 2025.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA
GOBERNADOR REGIONAL

ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GOBERNADOR REGIONAL DE ICA

CONSORCIO LOS FLAMENCOS
HUGO CÉSAR APOLAYA ADVINCULA
REPRESENTANTE COMÚN

SR. HUGO CESAR APOLAYA ADVINCULA
CONSORCIO LOS FLAMENCOS
REPRESENTANTE LEGAL